

[34~36] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

어부인 곰치가 탄 배가 바다에 나갔다가 풍랑을 만나 침몰하였다. 그래서 사람들은 몇 년 동안 그의 생사를 모르게 되었다. 이 경우 곰치는 종래의 주소(住所)나 거소(居所)*를 떠나 쉽게 돌아올 가망이 없는 사람인 ‘부재자’가 되는데, 이 때문에 곰치의 배우자나 상속인 등의 이익을 보호하기 위해서 법적인 조치를 취할 필요가 생긴다. 이를 위해 민법에서는 가정 법원이 일정한 절차에 따라 부재자에 대해 실종 선고를 하게 하고 사망한 것으로 처리하도록 하고 있는데, 이를 ‘실종 선고 제도’라 하며, 실종 선고를 받은 사람을 ‘실종자’라 한다.

실종 선고가 내려지기 위해서는 실질적 요건과 형식적 요건의 두 가지 요건을 다 갖추어야 하며, 이 두 가지 요건을 갖추면 가정 법원은 반드시 선고를 내려야 한다. 실종 선고의 실질적 요건은 ‘부재자의 생존 여부가 실종 기간 동안 분명하지 않아야 한다.’라는 것이다. 실종 기간은 특별 실종과 보통 실종에 따라 다르다. 특별 실종은 전쟁터에 있던 자, 침몰한 배에 있던 자, 추락한 항공기 중에 있던 자, 기타 사망의 원인이 될 위급하고 곤란한 경우를 당한 자 등이 해당하며, 그 실종 기간은 전쟁이 끝난 때·배가 침몰한 때·항공기가 추락한 때·기타 위급하고 곤란한 경우가 끝난 때 등으로부터 1년이다. 위에 거론한 곰치의 경우는 침몰한 배에 있던 자이므로 특별 실종에 해당한다. 보통 실종은 특별 실종 이외의 경우인데, 그 실종 기간은 부재자의 마지막 소식이 있었던 때부터 계산을 시작해 5년이다.

실종 선고의 형식적 요건은 ‘배우자·상속인·채권자 등과 같은 이해관계인(利害關係人)*이나 검사가 가정 법원에 청구를 하여야 하고, 청구를 받은 가정 법원은 공시 최고 절차를 반드시 거쳐야 한다.’라는 것이다. 여기서 검사를 청구권자로 한 것은 공익상 필요한 때에 선고를 청구하게 하려는 취지에서이다. ‘공시 최고 절차’란 가정 법원이 6개월 이상의 기간을 정하여 그 기간 내에 부재자 본인이나 부재자의 생사를 아는 자에 대해 신고하도록 공고하는 것이며, 이 기간이 지나도록 신고가 없을 때에 가정 법원은 비로소 실종을 선고하게 되는 것이다.

이런 절차를 거쳐 가정 법원에 의해 실종 선고를 받은 자는 실종 기간이 끝난 때에 사망한 것으로 본다. 만약 나중에 실종자가 생존한 것이 확인되더라도 실종 선고 자체가 취소(取消)*되지 않는 한 실종 선고의 효과는 사라지지 않는다. 예를 들어 실종 선고가 내려진 후 곰치가 살아있는 것이 확인되더라도 실종 선고가 취소되지 않는 한 곰치는 종래의 주소지에서의 사법적(私法的) 법률관계에 한하여 법적으로 사망한 것으로 다뤄진다. 또한 민법에는 실종 선고를 하게 된 요건이 구비되지 않았거나 잘못된 경우에는, 이미 내린 실종 선고를 취소할 수 있는 제도가 마련되어 있다. ㉠ 실종 선고가 취소되면 실종 선고에 바탕을 둔 법률관계는 원칙적으로 과거로 거슬러 올라가 무효(無效)*가 된다. 그렇지만, ㉡ 실종 선고 후 그 취소 전에 실종자가 생존한 사실을 모르고 한 행위의 효력에는 영향을 미치지 않는 것으로 하고 있다. 이는 실종 선고를 신뢰하여 법률관계를 맺은 대상을 보호하기 위한 것이다.

**어휘 풀이**

- * 거소(居所): 주소처럼 밀접한 관계를 가진 곳은 아니지만 일정한 기간 동안 계속하여 거주하는 장소.
- * 이해관계인(利害關係人): 일정한 사실 행위나 법률 행위의 당사자는 아니지만 그것에 의해서 자기의 권리나 이익에 영향을 받는 사람.
- * 취소(取消): 일단 유효하게 성립된 법률 행위의 효력을 소급하여 소멸하는 의사 표시.
- * 무효(無效): 법률 행위가 성립한 때부터 법률상 당연히 그 효력이 없는 것으로 확정된 것.